



P U T U S A N
Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDI ARIFUDDIN ALS BALLONG BIN SAKKIRANG (ALM);**
2. Tempat Lahir : Sinjai (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saukeng Rt.001/Rw.002, Desa Singa
Kecamatan Hero Lange-lange, Kabupaten
Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 16 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan tanggal 13 April 2026;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2026 sampai dengan tanggal 13 Mei 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., Hanisa, S.H.I., M.H.Li., dan Aditya Wardana, S.H., berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Nunukan Intelektual Law (NIL) yang beralamat di Jalan Ujang

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa, RT01, RW01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 22 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 15 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ARIFUDDIN AIs BALLONG Bin SAKKIRANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**" melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo. Pasal 20 huruf "c" Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDI ARIFUDDIN AIs BALLONG Bin SAKKIRANG** dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 9 warna Abu abu dengan Nomor SERI. X6532, kemudian Nomor IMEI 1. 35792549505238C dan Nomor IMEI 2. 357925495052398, Nomor Handphone +62 851- 4516-8900 dan Nomor Whatsapp +62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp "Arif";

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2 868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak "Jufrizah";
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2 861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak "Hajerah";
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan Nomor SERI 60e5e2e0. Kemudian Nomor IMEI 1 862121071782552. dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di digunakan dalam perkara lain An. JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANDI ARIFUDDIN Alias BALONG Bin SAKKIRANG (Alm) bersama – sama Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) (Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah), JESCOB Alias TOKE (Daftar Pencarian Saksi), BAHAR (Daftar Pencarian Saksi), RIZAL Als WANDI (Daftar Pencarian Saksi) dan JABAL (Daftar Pencarian Saksi), pada hari Senin, 14 Juli 2025 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya pada tahun 2025, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025, pada saat Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA (istri dari Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm)) sedang cuti dari tempat mereka bekerja di Negara Malaysia yang bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) bersama dengan Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG (istri dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm)) datang ke rumah Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat itu Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) bersama dengan Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG meminta kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) agar Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN dapat ikut bekerja bersama Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) di Negara Malaysia. Kemudian atas permintaan dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) tersebut, Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) langsung menanggapi, lalu menghubungi JESCOB Alias TOKE (Daftar Pencarian Saksi) selaku Pemilik lahan Serikat LPL Enterprise dan menyampaikan hal tersebut. selang beberapa saat kemudian Sdr. RIZAL Als WANDI (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan menyampaikan kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bahwa Sdr. JESCOB Alias TOKE menyetujui permintaan dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm);

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA berangkat dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpangi mobil milik Sdr. JABAL (DAFTAR PENCARIAN SAKSI) atas permintaan Terdakwa ANDI ARIFUDDIN Alias BALONG Bin SAKKIRANG (Alm) yang akan mengatur pemberangkatan Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr. RIZAL, dan setibanya Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bertemu dengan terdakwa yang kemudian meminta uang kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dikarenakan Sdr. JABAL sudah meminta uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan ingin membeli bahan bakar untuk mobil, setelah itu Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, setelah itu bertemu dengan Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN yang juga telah berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana hal tersebut juga merupakan petunjuk dari terdakwa, Kemudian terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN, dan pada saat itu Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) membayarkan untuk Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) beserta Saksi DAHLIA

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti DESIMBANG, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU dan Anak AMELIA, sedangkan untuk Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak TIARA, Anak ARLAN dan Saksi ISMAIL Bin DENGALLE dengan meminjam uang dari Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dikarenakan adanya ketidak sesuaian dari kesepakatan awal, yang awalnya Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm), Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA dan Anak ARLAN yang dikoordinir oleh Sdr. Rizal melalui perantara Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) berangkat dari daerah asal, telah dijanjikan oleh Sdr. RIZAL Als WANDI, bahwa yang bermaksud akan menanggung biaya pengurusan dan biaya transportasi sampai tiba di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia adalah Sdr. RIZAL Als WANDI, akan tetapi setelah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi, hal tersebut berubah tanpa adanya kesepakatan atau penyampaian kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) maupun kepada Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN. lalu setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) maupun kepada Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan atas nama Sdr. MULYADI Als ONTE yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. THALIA, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh terdakwa;

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan setelah tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara diarahkan oleh Sdr. RIZAL Als WANDI untuk turun dari kapal laut KM. THALIA sambil menunggu Sdr. BAHAR (Daftar Pencarian Saksi) selaku orang suruhan dari Sdr. RIZAL Als WANDI yang rencananya akan menjemput Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr. RIZAL Als WANDI sementara mengatur orang suruhannya atas nama Sdr. BAHAR untuk menjemput Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN yang merupakan Warga Negara Indonesia tersebut, saat itu Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan akan dipekerjakan di Perkebunan Kelapa Sawit yang Bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 8. 600. 000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan, biaya transportasi dan biaya pengangkutan barang Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIARA, dan Anak ARLAN dari Kabupaten Bantaeng maupun dari Kota Pare – Pare Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan, Povinsi Kalimantan Utara, sehingga total keuntungan yang telah diterima oleh terdakwa sebagai biaya pengurusan adalah sebesar Rp. 665. 000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengeksploitasi dengan cara membantu Sdr. RZAL Als Wandu untuk mengurus dan memberangkatkan Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm), Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosuderal beserta Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN dari Daerah asal Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang akan diberangkatkan ke Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ ilegal dengan tujuan untuk dipekerjakan di Serikat LPL Enterprise tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, akan tetapi rencana keberangkatan menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk membantu membawa warga Negara Indonesia masuk ke negara Malaysia tanpa dokumen yang sah;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI ARIFUDDIN Alias BALONG Bin SAKKIRANG (Alm) bersama – sama Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), JESCOB Alias TOKE (Daftar Pencarian Saksi), BAHAR (Daftar Pencarian Saksi), RIZAL (Daftar Pencarian Saksi) dan JABAL (Daftar Pencarian Saksi), pada hari Senin, 14 Juli 2025 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan,

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Orang perseorangan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025, pada saat Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA (istri dari Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm)) sedang cuti dari tempat mereka bekerja di Negara Malaysia yang bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) bersama dengan Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG (istri dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm)) datang ke rumah Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat itu Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) bersama dengan Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG meminta kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) agar Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN dapat ikut bekerja bersama Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) di Negara Malaysia. Kemudian atas permintaan dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) tersebut, Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) langsung menanggapi, lalu menghubungi JESCOB Alias TOKE (Daftar Pencarian Saksi) selaku Pemilik lahan Serikat LPL Enterpris dan menyampaikan hal tersebut. selang beberapa saat kemudian Sdr. RIZAL Als WANDI (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan menyampaikan kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bahwa Sdr. JESCOB Alias TOKE menyetujui permintaan dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm);
- Lalu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA berangkat dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpang mobil milik Sdr. JABAL (DAFTAR PENCARIAN SAKSI) atas permintaan Terdakwa ANDI ARIFUDDIN Alias BALONG Bin SAKKIRANG (Alm) yang akan mengatur pemberangkatan Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr. RIZAL, dan setibanya Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bertemu dengan terdakwa yang kemudian meminta uang kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dikarenakan Sdr. JABAL sudah meminta uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan ingin membeli bahan bakar untuk mobil, setelah itu Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, setelah itu bertemu dengan Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN yang juga telah berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana hal tersebut juga merupakan petunjuk dari terdakwa, Kemudian terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN, dan pada saat itu Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) membayarkan untuk Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) beserta Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU dan Anak AMELIA, sedangkan untuk Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak TIARA, Anak ARLAN dan Saksi ISMAIL Bin DENGALLE dengan meminjam uang dari Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dikarenakan adanya ketidak sesuaian dari kesepakatan awal, yang awalnya Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm), Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA dan Anak ARLAN yang dikoordinir oleh Sdr. Rizal melalui perantara Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) berangkat dari daerah asal, telah dijanjikan oleh Sdr. RIZAL Als WANDI, bahwa yang bermaksud akan menanggung biaya pengurusan dan biaya transportasi sampai tiba di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia adalah Sdr. RIZAL Als WANDI, akan tetapi setelah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi, hal tersebut berubah tanpa adanya kesepakatan atau penyampaian kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) maupun kepada Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN. lalu setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) maupun kepada Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan atas nama Sdr. MULYADI Als ONTE yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. THALIA, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh terdakwa;

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan setelah tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara diarahkan oleh Sdr. RIZAL Als WANDI untuk turun dari kapal laut KM. THALIA sambil menunggu Sdr. BAHAR (Daftar Pencarian Saksi) selaku orang suruhan dari Sdr. RIZAL Als WANDI yang rencananya akan menjemput Saksi JUFRI SANGKALA BIN

Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr. RIZAL Als WANDI sementara mengatur orang suruhannya atas nama Sdr. BAHAR untuk menjemput Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN yang merupakan Warga Negara Indonesia tersebut, saat itu Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan akan dipekerjakan di Perkebunan Kelapa Sawit yang Bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;

- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 8. 600. 000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan, biaya transportasi dan biaya pengangkutan barang Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN dari Kabupaten Bantaeng maupun dari Kota Pare – Pare Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan, Povinsi Kalimantan Utara, sehingga total keuntungan yang telah diterima oleh terdakwa sebagai biaya pengurusan adalah sebesar Rp. 665. 000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dengan cara membantu Sdr. RZAL Als Wandu untuk mengurus dan memberangkatkan, Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosuderal beserta Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN dari Daerah asal Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang akan diberangkatkan ke Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ ilegal dengan tujuan untuk dipekerjakan di Serikat LPL Enterprise tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah adalah Tindakan dirinya pribadi dan bukan termasuk dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, akan tetapi rencana keberangkatan menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk membantu membawa warga Negara Indonesia masuk ke negara Malaysia tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penempatan terhadap 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia secara ilegal maka proses yang dilalui berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 5 UU No. 18/2017 yaitu tidak dilatih sehingga tidak terpenuhi kompetensinya, tidak melakukan medical check up pada sarana kesehatan yang terotorisasi Kementerian Kesehatan sebagai Sarkes Pemerintah Pekerja Migran Indonesia, tidak tergabung dalam kepesertaan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia serta tidak melengkapi persyaratan dokumen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDI ARIFUDDIN Alias BALONG Bin SAKKIRANG (Alm) bersama – sama Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), JESCOB Alias TOKE (Daftar Pencarian Saksi), BAHAR (Daftar Pencarian Saksi), RIZAL (Daftar Pencarian Saksi) dan JABAL (Daftar Pencarian Saksi), pada hari Senin, 14 Juli 2025 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya pada tahun 2025, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025, pada saat Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA (istri dari Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm)) sedang cuti dari tempat mereka bekerja di Negara Malaysia yang bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) bersama dengan Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG (istri dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm)) datang ke rumah Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat itu Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) bersama dengan Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG meminta kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) agar Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN dapat ikut bekerja bersama Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) di Negara Malaysia. Kemudian atas permintaan dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) tersebut, Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) langsung menanggapi, lalu menghubungi JESCOB Alias TOKE (Daftar Pencarian Saksi) selaku Pemilik lahan Serikat LPL Enterpris dan menyampaikan hal

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. selang beberapa saat kemudian Sdr. RIZAL Als WANDI (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan menyampaikan kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bahwa Sdr. JESCOB Alias TOKE menyetujui permintaan dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm);

- Lalu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA berangkat dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpang mobil milik Sdr. JABAL (DAFTAR PENCARIAN SAKSI) atas permintaan Terdakwa ANDI ARIFUDDIN Alias BALONG Bin SAKKIRANG (Alm) yang akan mengatur pemberangkatan Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bersama dengan Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr. RIZAL, dan setibanya Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) bertemu dengan terdakwa yang kemudian meminta uang kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dikarenakan Sdr. JABAL sudah meminta uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan ingin membeli bahan bakar untuk mobil, setelah itu Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

- Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dan Saksi HAJRA Bin MANGGA tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, setelah itu bertemu dengan Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN yang juga telah berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana hal tersebut juga merupakan petunjuk dari terdakwa, Kemudian terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN, dan pada saat itu Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) membayarkan untuk Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm) beserta Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU dan Anak AMELIA, sedangkan untuk Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak TIARA, Anak ARLAN dan Saksi ISMAIL Bin DENGALLE dengan meminjam uang dari Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) dikarenakan adanya ketidak sesuaian dari kesepakatan awal, yang awalnya Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm), Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA dan Anak ARLAN yang dikoordinir oleh Sdr. Rizal melalui perantara Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) berangkat dari daerah asal, telah dijanjikan oleh Sdr. RIZAL Als WANDI, bahwa yang bermaksud akan menanggung biaya pengurusan dan biaya transportasi sampai tiba di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia adalah Sdr. RIZAL Als WANDI, akan tetapi setelah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi, hal tersebut berubah tanpa adanya kesepakatan atau penyampaian kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) maupun kepada Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN. lalu setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kepada Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) maupun kepada Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, Anak ARLAN untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan atas nama Sdr. MULYADI Als ONTE yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. THALIA, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh terdakwa;

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan setelah tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara diarahkan oleh Sdr. RIZAL Als WANDI untuk turun dari kapal laut KM. THALIA sambil menunggu Sdr. BAHAR (Daftar Pencarian Saksi) selaku orang suruhan dari Sdr. RIZAL Als WANDI yang rencananya akan menjemput Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr. RIZAL Als WANDI sementara mengatur orang suruhannya atas nama Sdr. BAHAR untuk menjemput Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN yang merupakan Warga Negara Indonesia tersebut, saat itu Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan akan dipekerjakan di Perkebunan Kelapa Sawit yang Bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 8. 600. 000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan, biaya transportasi dan biaya pengangkutan barang Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm) beserta Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN, Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN dari Kabupaten Bantaeng maupun dari Kota Pare – Pare Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan, Povinsi Kalimantan Utara, sehingga total keuntungan yang telah diterima oleh terdakwa sebagai biaya pengurusan adalah sebesar Rp. 665. 000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membantu Sdr. RZAL Als Wandu untuk mengurus dan memberangkatkan Saksi JUFRI SANGKALA BIN SANGKALA (Alm), Saksi HAJRA Bin MANGGA, Saksi RAHMAN TAMMU BIN TAMMU (Alm), Saksi DAHLIA Binti DESIMBANG, Saksi NAWIR Bin DAENG ALLE, Saksi ISMAIL Bin DENGALLE, Saksi NURLIAH Binti JAMALUDDIN Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosuderal beserta Anak AKBAR Bin RAHMAN TAMMU, Anak AMELIA, Anak TIARA, dan Anak ARLAN dari Daerah asal Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang akan diberangkatkan ke Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ ilegal dengan tujuan untuk dipekerjakan di Serikat LPL Enterprise tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah adalah Tindakan dirinya pribadi dan bukan termasuk dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, akan tetapi rencana keberangkatan menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk membantu membawa warga Negara Indonesia masuk ke negara Malaysia tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam negeri maupun luar negeri;

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rani Sanjani Bin Ilham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi dan rekan saksi Iqbal Muharrar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Saukeng Rt. 001/ Rw. 002 Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Jufri Sangkala pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena dugaan Tindak Pidana akan memberangkatan ataupun penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap 11 (sebelas) orang Warga Negara Indonesia terdiri dari 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang diamankan di Pelabuhan Tunon taka Nunukan;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025 pada saat saksi Jufri Sangkala bersama dengan istrinya atas nama Sdri. Hajrah sedang cuti dari tempat mereka bekerja di Negara Malaysia yang bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Setelah itu beberapa hari kemudian saksi Rahman bersama dengan istrinya yaitu Sdri.Dahlia datang ke rumah saksi Jufri Sangkala di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan saksi Jufri Sangkala. Saksi Rahman bersama dengan istrinya atas nama Sdri.Dahlia juga meminta kepada saksi Jufri Sangkala agar saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan Sdr.Ismail dapat ikut bekerja

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Jufri Sangkala di Negara Malaysia dikarenakan saksi Rahman beserta ke 4 (empat) orang lainnya tersebut baru mencari pekerjaan di Negara Malaysia;

- Bahwa kemudian atas permintaan tersebut saksi Jufri Sangkala langsung menanggapi lalu menghubungi Saudara Jescob Alias Toke (Daftar Pencarian Saksi) selaku pemilik lahan Serikat LPL Enterprise dan menyampaikan hal tersebut. Selang beberapa saat Sdr. Rizal (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi saksi Jufri Sangkala dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari saksi Rahman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 saksi Jufri Sangkala bersama dengan Sdri. Hajrah berangkat dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpangi mobil yang telah disediakan oleh Terdakwa yang telah mengatur pemberangkatan saksi Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr. Rizal;
- Bahwa setelah saksi Jufri Sangkala dan istrinya tiba di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang kemudian meminta uang kepada saksi Jufri Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu saksi Jufri Sangkala bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 saksi Rahman bersama dengan Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurlia dan Sdr.Ismail beserta 4 (empat) orang anak berangkat dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi Rahman bersama dengan istrinya atas nama Sdr.Dahlia dan 2 (dua) orang anak menumpangi mobil milik keluarga, sedangkan Sdr.Nawir, Sdri.Nurlia, Sdr.Ismail dan 2 (dua) orang anak menumpangi mobil yang telah disediakan oleh Terdakwa yang telah mengatur pemberangkatan saksi Rahman bersama dengan ke 9 (sembilan) orang lainnya yang dikoordinir oleh Rizal melalui perantara saksi Jufri Sangkala dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu dengan saksi Jufri Sangkala beserta Sdri. Hajrah yang juga telah

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari daerah asal Kota Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurlia dan Sdr.Ismail beserta 4 (empat) orang anak, yang mana pada saat itu saksi Rahman membayarkan untuk diri saksi Rahman sendiri beserta Sdri.Dahlia, Akbar dan Amelia dan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Tiara, Arlan dan Sdr. Ismail meminjam uang dari saksi Jufri Sangkala;

- Bahwa sebelumnya telah dijanjikan oleh Sdr.Rizal bahwa yang bermaksud akan menanggung biaya pengurusan dan biaya transportasi sampai tiba di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia terhadap saksi Rahman bersama ke 9 (sembilan) orang lainnya;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Rahman, saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. THALIA, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut saksi Rahman, saksi Jufri Sangkala beserta ke 9 (sembilan) orang lainnya telah diakomodir oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, saksi Rahman beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya yang dikoordinir oleh Sdr.Rizal melalui perantara saksi Jufri Sangkala diarahkan oleh Sdr.Rizal untuk turun dari kapal laut KM. THALIA, sambil menunggu orang suruhan dari Sdr.Rizal yang bernama Sdr. Bahar;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.Rizal sementara mengatur Sdr. Bahar untuk menjemput, saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tersebut diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/non prosedural dengan tujuan saksi Rahman, saksi Jufri Sangkala dan ke 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa Dusun Saukeng Rt. 001/ Rw. 002 Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan karena diduga telah membantu saksi Rizal akan memberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;

- Bahwa Saksi memeriksa identitas dari 11 (sebelas) orang Warga Negara Indonesia dengan rincian 7 (tujuh) orang dewasa dan 4 (empat) orang anak Warga Negara Indonesia tersebut, tanpa dilengkapi dengan passpor ataupun dokumen-dokumen serta persyaratan terkait Pekerja Migran Indonesia namun Sdr. Rizal selaku orang yang mengkoordinir pemberangkatan tersebut hanya meminta KTP serta biaya pengurusan dan biaya pemberangkatan dan tidak diminta dokumen-dokumen seperti paspor maupun persyaratan terkait Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa biaya yang telah saksi Rahman, saksi Jufri Sangkala dan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang merupakan Warga Negara Indonesia tersebut bayarkan kepada Terdakwa yaitu;

- Saksi Rahman, Dahlia, dan kedua anak adalah senilai Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan 2 (dua) orang dewasa, 1 (satu) Anak/ remaja (11 tahun – 18 tahun) dan 1 (satu) anak (3 tahun – 10 tahun) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Saksi Jufri Sangkala dan Istri Sdri. Hajrah adalah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan hitungan 2 (dua) orang dewasa sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Sdr. Nawir, Sdri. Nurlia, 2 orang Anak dan Sdr. Ismail adalah senilai Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) anak (3 tahun-10 tahun) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi total keseluruhan biaya yang telah dibayarkan oleh kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp8.600.000,- (delapan juta enam ratus juta rupiah);
- Bahwa rencananya rute pemberangkatan yaitu setelah tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal/ tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa setelah tiba di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan yang dikoordinir oleh saksi Jufri Sangkala menuju lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
- Bahwa apabila berhasil tiba di Malaysia saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr. Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit, saksi Jufri Sangkala sebagai Mandor kebun dan Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia Dan Sdri. Nurlia akan dipekerjakan sebagai penyemprot racun hama dan sebagai pemungut biji brondolan kelapa sawit/ brondolan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi mengamankan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 9 warna Abu abu dengan Nomor SERI: X6532, kemudian Nomor IMEI 1: 35792549505238C dan Nomor IMEI 2: 357925495052398, Nomor Handphone: +62 851-4516-8900 dan Nomor Whatsapp +62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp "Arif" milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang telah membantu Sdr. Rizal Als Wandu (DPO) untuk mengurus dengan memfasilitasi dan memberangkatkan saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) dan ke 6 (enam) orang dewasa Warga Negara Indonesia beserta ke 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia dari daerah asal (Bantaeng dan Maros) Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan selaku orang yang telah meminta dan menerima uang sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi;
- Bahwa peran saksi Jufri Sangkala adalah sebagai penghubung antara Sdr. Jescob dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, yang rencananya akan di pekerjakan di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai penghubung antara Sdr. Rizal dan Terdakwa dengan ke 6 (enam) orang

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, sehingga Sdr. Rizal dan Terdakwa dapat memberangkatkan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dari daerah asal menuju Negara Malaysia;

- Bahwa peran Sdr. Rizal adalah selaku orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengurus kemudian memberangkatkan dari daerah asal di Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara serta selaku orang yang telah menyuruh Sdr. Bahar mengurus kemudian memberangkatkan dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia. Selanjutnya Sdr. Rizal mengurus dari Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia sampai tiba di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;

- Bahwa peran Sdr. Bahar adalah orang suruhan dari Sdr. Rizal yang rencananya akan mengurus kemudian memberangkatkan saksi Rahman dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia beserta ke 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia;

- Bahwa keberadaan Sdr. Rizal Als Wandu berada di Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia dan keberadaan Sdr. Jescob yaitu berada di Negara Malaysia selaku pemilik lahan Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;

- Bahwa keuntungan Terdakwa yang telah diterima sebagai biaya pengurusan adalah senilai Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak ada berkaitan dengan pemberangkatan pekerja Migran Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iqbal Muharrar Bin Ilham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi dan rekan saksi Iqbal Muharrar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Saukeng Rt. 001/ Rw. 002 Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Jufri Sangkala pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena dugaan Tindak Pidana akan memberangkatkan ataupun penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap 11 (sebelas) orang Warga Negara Indonesia terdiri dari 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang diamankan di Pelabuhan Tunon taka Nunukan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025 pada saat saksi Jufri Sangkala bersama dengan istrinya atas nama Sdri. Hajrah sedang cuti dari tempat mereka bekerja di Negara Malaysia yang bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Setelah itu beberapa hari kemudian saksi Rahman bersama dengan istrinya yaitu Sdri.Dahlia datang ke rumah saksi Jufri Sangkala di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan saksi Jufri Sangkala. Saksi Rahman bersama dengan istrinya atas nama Sdri.Dahlia juga meminta kepada saksi Jufri Sangkala agar saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan Sdr.Ismail dapat ikut bekerja bersama saksi Jufri Sangkala di Negara Malaysia dikarenakan saksi Rahman beserta ke 4 (empat) orang lainnya tersebut baru mencari pekerjaan di Negara Malaysia;
- Bahwa kemudian atas permintaan tersebut saksi Jufri Sangkala langsung menanggapi lalu menghubungi Saudara Jescob Alias Toke (Daftar Pencarian Saksi) selaku pemilik lahan Serikat LPL Enterprise dan menyampaikan hal tersebut. Selang beberapa saat Sdr. Rizal (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi saksi Jufri Sangkala dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari saksi Rahman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 saksi Jufri Sangkala bersama dengan Sdri. Hajrah berangkat dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpang mobil yang telah disediakan oleh Terdakwa yang telah mengatur pemberangkatan saksi Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr. Rizal;

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Jufri Sangkala dan istrinya tiba di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang kemudian meminta uang kepada saksi Jufri Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu saksi Jufri Sangkala bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 saksi Rahman bersama dengan Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurlia dan Sdr.Ismail beserta 4 (empat) orang anak berangkat dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi Rahman bersama dengan istrinya atas nama Sdr.Dahlia dan 2 (dua) orang anak menumpangi mobil milik keluarga, sedangkan Sdr.Nawir, Sdri.Nurlia, Sdr.Ismail dan 2 (dua) orang anak menumpangi mobil yang telah disediakan oleh Terdakwa yang telah mengatur pemberangkatan saksi Rahman bersama dengan ke 9 (sembilan) orang lainnya yang dikoordinir oleh Rizal melalui perantara saksi Jufri Sangkala dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu dengan saksi Jufri Sangkala beserta Sdri. Hajrah yang juga telah berangkat dari daerah asal Kota Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurlia dan Sdr.Ismail beserta 4 (empat) orang anak, yang mana pada saat itu saksi Rahman membayarkan untuk diri saksi Rahman sendiri beserta Sdri.Dahlia, Akbar dan Amelia dan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Tiara, Arlan dan Sdr. Ismail meminjam uang dari saksi Jufri Sangkala;
- Bahwa sebelumnya telah dijanjikan oleh Sdr.Rizal bahwa yang bermaksud akan menanggung biaya pengurusan dan biaya transportasi sampai tiba di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia terhadap saksi Rahman bersama ke 9 (sembilan) orang lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Rahman, saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. THALIA, yang mana

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya untuk tiket kapal laut saksi Rahman, saksi Jufri Sangkala beserta ke 9 (sembilan) orang lainnya telah diakomodir oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, saksi Rahman beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya yang dikoordinir oleh Sdr.Rizal melalui perantara saksi Jufri Sangkala diarahkan oleh Sdr.Rizal untuk turun dari kapal laut KM. THALIA, sambil menunggu orang suruhan dari Sdr.Rizal yang bernama Sdr. Bahar;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.Rizal sementara mengatur Sdr. Bahar untuk menjemput, saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tersebut diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/non prosedural dengan tujuan saksi Rahman, saksi Jufri Sangkala dan ke 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa Dusun Saukeng Rt. 001/ Rw. 002 Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan karena diduga telah membantu saksi Rizal akan memberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;

- Bahwa Saksi memeriksa identitas dari 11 (sebelas) orang Warga Negara Indonesia dengan rincian 7 (tujuh) orang dewasa dan 4 (empat) orang anak Warga Negara Indonesia tersebut, tanpa dilengkapi dengan passpor ataupun dokumen-dokumen serta persyaratan terkait Pekerja Migran Indonesia namun Sdr. Rizal selaku orang yang mengkoordinir pemberangkatan tersebut hanya meminta KTP serta biaya pengurusan dan biaya pemberangkatan dan tidak diminta dokumen-dokumen seperti paspor maupun persyaratan terkait Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa biaya yang telah saksi Rahman, saksi Jufri Sangkala dan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang merupakan Warga Negara Indonesia tersebut bayarkan kepada Terdakwa yaitu;

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rahman, Dahlia, dan kedua anak adalah senilai Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan 2 (dua) orang dewasa, 1 (satu) Anak/ remaja (11 tahun – 18 tahun) dan 1 (satu) anak (3 tahun – 10 tahun) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Saksi Jufri Sangkala dan Istri Sdri. Hajrah adalah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan hitungan 2 (dua) orang dewasa sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Sdr. Nawir, Sdri. Nurliana, 2 orang Anak dan Sdr. Ismail adalah senilai Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) anak (3 tahun-10 tahun) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Jadi total keseluruhan biaya yang telah dibayarkan oleh kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp8.600.000,- (delapan juta enam ratus juta rupiah);
- Bahwa rencananya rute pemberangkatan yaitu setelah tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal/ tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa setelah tiba di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan yang dikoordinir oleh saksi Jufri Sangkala menuju lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
- Bahwa apabila berhasil tiba di Malaysia saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr. Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit, saksi Jufri Sangkala sebagai Mandor kebun dan Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia Dan

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nurlia akan dipekerjakan sebagai penyemprot racun hama dan sebagai pemungut biji brondolan kelapa sawit/ brondolan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Saksi mengamankan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 9 warna Abu abu dengan Nomor SERI: X6532, kemudian Nomor IMEI 1: 35792549505238C dan Nomor IMEI 2: 357925495052398, Nomor Handphone: +62 851-4516-8900 dan Nomor Whatsapp +62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp "Arif" milik Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang telah membantu Sdr. Rizal Als Wandi (DPO) untuk mengurus dengan memfasilitasi dan memberangkatkan saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) dan ke 6 (enam) orang dewasa Warga Negara Indonesia beserta ke 4 (empat) orang Warga Negara Indonesia dari daerah asal (Bantaeng dan Maros) Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan selaku orang yang telah meminta dan menerima uang sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi;

- Bahwa peran saksi Jufri Sangkala adalah sebagai penghubung antara Sdr. Jescob dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, yang rencananya akan di pekerjakan di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai penghubung antara Sdr. Rizal dan Terdakwa dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, sehingga Sdr. Rizal dan Terdakwa dapat memberangkatkan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut dari daerah asal menuju Negara Malaysia;

- Bahwa peran Sdr. Rizal adalah selaku orang yang telah menyuruh Terdakwa untuk mengurus kemudian memberangkatkan dari daerah asal di Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara serta selaku orang yang telah menyuruh Sdr. Bahar mengurus kemudian memberangkatkan dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia. Selanjutnya Sdr. Rizal mengurus dari Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia sampai tiba di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;

- Bahwa peran Sdr. Bahar adalah orang suruhan dari Sdr. Rizal yang rencananya akan mengurus kemudian memberangkatkan saksi Rahman dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia beserta ke 4

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang Warga Negara Indonesia dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia;

- Bahwa keberadaan Sdr. Rizal Als Wandu berada di Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia dan keberadaan Sdr. Jescob yaitu berada di Negara Malaysia selaku pemilik lahan Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang telah diterima sebagai biaya pengurusan adalah senilai Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak ada berkaitan dengan pemberangkatan pekerja Migran Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunong taku Nunukan Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, berkaitan dengan Saksi telah menjadi penghubung antara Sdr. Jescob Alias Toke (Daftar Pencarian Saksi) dan Sdr Rizal (Daftar Pencarian saksi) terhadap 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak Warga Negara Indonesia terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak Warga Negara Indonesia telah berangkat dari daerah asal. Setelah itu ke 11 (sebelas) orang tersebut diberangkatkan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh Terdakwa yang telah bekerja sama dengan Sdr. Rizal;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025 pada saat Saksi bersama dengan istrinya atas nama Sdri. Hajrah sedang cuti dari tempat mereka bekerja di Negara Malaysia yang bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Setelah itu beberapa hari kemudian saksi Rahman bersama dengan istrinya yaitu Sdri.Dahlia datang ke rumah Saksi di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, meminta kepada Saksi agar dapat ikut bekerja bersama Terdakwa di

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Malaysia dikarenakan saksi Rahman beserta ke 4 (empat) orang lainnya tersebut baru mencari pekerjaan di Negara Malaysia;

- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi langsung menanggapi lalu menghubungi Sdr.Jescob Alias Toke selaku pemilik lahan Serikat LPL Enterprise dan menyampaikan hal tersebut. Selang beberapa saat Sdr. Rizal ada menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari saksi Rahman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 Saksi bersama dengan istrinya Sdri. Hajrah berangkat dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpang mobil yang telah disediakan oleh Terdakwa dan dijemput oleh supir Terdakwa (Jabal) dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr. Rizal;
- Bahwa setelah Saksi dan istri tiba di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang kemudian meminta uang kepada Saksi sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Saksi beserta Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu dengan Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya. Saat itu Sdr. Rahman membayarkan untuk dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, kedua anaknya dan Sdr. Ismail meminjam uang dari Saksi;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut kami telah diakomodir oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Saksi beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal yang bernama Sdr. Bahar akan menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr. Rizal sementara mengatur orang suruhannya atas nama Sdr. Bahar untuk menjemput Saksi beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya, kami diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan Saksi dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rizal hanya sekedar kenalan yang sepengetahuan Saksi merupakan pengurus yang sering memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan untuk dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat akan diberangkatkan menuju negara Malaysia yang merupakan teman dari Sdr. Rizal, dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Bahar orang suruhan Sdr. Rizal yang akan mengurus pemberangkatan dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Negara Indonesia menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. Bahar, hingga kapal yang ditumpangi tersebut sampai di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekira pukul 09.00 Wita, kemudian kami turun dari kapal laut KM. Thalía, lalu berjalan menuju pintu masuk dermaga pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, yang mana hal tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Rizal yang telah mengarahkan orang suruhannya untuk menjemput kemudian kami diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh ke 10 (sepuluh) orang tersebut kepada Saksi sebagai penghubung antara Sdr. Jescob, Sdr. Rizal dan Terdakwa, akan tetapi biaya tersebut dibayarkan kepada Terdakwa dan Sdr. Rizal dan juga pada saat itu Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Sdr. Rizal;
- Bahwa biaya yang telah saksi Rahman, Saksi dan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang merupakan Warga Negara Indonesia tersebut bayarkan kepada Terdakwa yaitu;
 - Saksi Rahman, Dahlia, dan kedua anak adalah senilai Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan 2 (dua) orang dewasa, 1 (satu) Anak/ remaja (11 tahun-18 tahun) dan 1 (satu) anak (3 tahun-10

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;

- Saksi dan Sdri. Hajrah adalah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan hitungan 2 (dua) orang dewasa sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Sdr. Nawir, Sdri. Nurlia, 2 orang Anak dan Sdr. Ismail adalah senilai Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) anak (3 tahun-10 tahun) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang mana uang tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa;
- Jadi total keseluruhan biaya yang telah dibayarkan oleh kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus juta rupiah);
- Bahwa rencananya yang membayarkan biaya pengurusan dan biaya transportasi Saksi dan ke 10 (sepuluh) orang tersebut dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sampai tiba di lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Derah Pitas, Sabah, Negara Malaysia adalah Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi akan bekerja sebagai Mandor kebun yang bertugas untuk mengawasi pekerja kebun dan juga menghitung hasil panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa sawit agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan;
- Bahwa saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr. Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot racun hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput liar yang sudah tinggi;
- Bahwa terhadap gaji yang akan diterima oleh Calon Pekerja Migran tersebut Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan upah Saksi saat bekerja dengan upah rata-rata dalam jangka waktu sebulan saat bekerja dengan Sdr. Jescob sekitar RM.1550 sampai dengan RM 1850;

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan tentang pembayaran tiap bulan kepada Saksi ataupun Terdakwa apabila telah bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak ada merekrut ataupun mengajak kerja Saksi Rahman dan lainnya, melainkan Saksi Rahman yang meminta kerja sendiri dan sebagian dari mereka adalah masih keluarga;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kemampuan untuk mengurus serta memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut, sehingga Saksi menghubungkan langsung dengan Sdr. Rizal dan Terdakwa selaku pengurus Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa peran saksi adalah penghubung antara Sdr. Jescob dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut, yang rencananya akan di pekerjakan di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai penghubung antara Sdr. Rizal dan Terdakwa dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut, sehingga Sdr. Rizal dan Terdakwa dapat memberangkatkan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut dari daerah asal menuju Negara Malaysia;
- Bahwa rencananya rute pemberangkatan yaitu setelah tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal/ tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa Saksi, Sdr. Jescob, Terdakwa, Sdr. Rizal Dan Sdr. Bahar bukan merupakan agen resmi dan tidak memiliki ijin ataupun wewenang untuk memberangkatkan dan mempekerjakan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Saksi dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memenuhi dan tidak membawa dokumen yang telah dipersyaratkan oleh peraturan perundangan sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia sebelum diberangkatkan menuju Negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi bukan merupakan orang perseorangan yang memiliki ijin untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Negara Indonesia menuju Negara Malaysia dengan tujuan untuk dipekerjakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Rahman Tammu Bin Tammu (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan ditangkapnya Saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm), telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 6 (enam) orang Warga Negara Indonesia dan 4 (empat) orang anak Warga Negara Indonesia melalui perantara Saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm), kemudian dikoordinir dan diberangkatkan oleh Terdakwa dan Saudara Rizal (Daftar Pencarian Saksi) melalui perantara Saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm), dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan kemudian akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal/ tidak resmi tanpa melalui prosedur keberangkatan yang berlaku dengan tujuan agar ke 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia lainnya dapat bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan 9 (sembilan) orang lainnya yang terdiri dari 6 (enam) Warga Negara Indonesia termasuk Saksi sendiri dan 4 (empat) orang anak merupakan Warga Negara Indonesia melalui perantara Saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm), kemudian dikoordinir dan diberangkatkan oleh Terdakwa dan Saudara Rizal dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan kemudian akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal/ tidak resmi tanpa melalui prosedur keberangkatan yang berlaku dan tanpa memenuhi persyaratan terkait Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan agar dapat bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025 pada saat saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) bersama dengan istrinya atas nama Sdri. Hajrah sedang cuti dari tempat mereka bekerja di Negara Malaysia yang bernama Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia, datang ke rumah saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm)

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada Saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) agar Saksi, saksi Dahlia, Sdr. Nawir, Sdri. Nurlia Dan Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) di Negara Malaysia dikarenakan Saksi beserta ke 4 (empat) orang lainnya tersebut baru mencari pekerjaan di Negara Malaysia;

- Bahwa kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa langsung menanggapi lalu menghubungi saudara Jescob Alias Toke dan menyampaikan hal tersebut. Selang beberapa saat Saudara Rizal menghubungi saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) dan menyampaikan bahwa saudara Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Saksi bersama dengan Saksi Dahlia, Sdr. Nawir, Sdri. Nurlia Dan Sdr. Ismail beserta 4 (empat) orang anak berangkat dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana Saksi bersama dengan istri atas nama Sdr. Dahlia dan 2 (dua) orang anak menumpang mobil milik keluarga, sedangkan Sdr. Nawir, Sdri. Nurlia, Sdr. Ismail dan 2 (dua) orang anak menumpang mobil yang telah disediakan oleh Terdakwa yang telah mengatur pemberangkatan Saksi bersama dengan ke 9 (sembilan) orang lainnya yang dikoordinir oleh Saudara Rizal melalui perantara Saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr Rizal;

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu dengan saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) beserta istri Sdri. Hajrah yang juga telah berangkat dari daerah asal Kota Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi kepada Saksi beserta Saksi Dahlia, Sdr. Nawir, Sdri. Nurlia Dan Sdr. Ismail beserta 4 (empat) orang anak, yang mana pada saat itu Saksi membayarkan untuk diri Saksi sendiri beserta Saksi Dahlia, Anak Akbar dan Anak Amelia dan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Tiara, Arlan dan Sdr. Ismail meminjam uang dari Saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm), dikarenakan adanya ketidak sesuaian dari kesepakatan awal, yang telah dijanjikan bahwa yang bermaksud akan menanggung biaya pengurusan dan biaya transportasi sampai tiba di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia adalah Sdr.Rizal;

- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa malah meminta biaya pengurusan dan biaya

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi. Setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi, saksi Jufri Sangkala beserta ke 9 (sembilan) orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. THALIA, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut Saksi, beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya telah diakomodir oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, setelah tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Saksi beserta ke 9 (sembilan) orang lainnya yang dikoordinir oleh Sdr.Rizal melalui perantara Terdakwa diarahkan oleh Sdr.Rizal untuk turun dari kapal laut KM. THALIA sambil menunggu orang suruhan dari Sdr.Rizal yang bernama Sdr. Bahar akan menjemput;

- Bahwa sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.Rizal mengatur orang suruhannya Sdr. Bahar untuk menjemput Saksi, beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tersebut diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan yang akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;

- Bahwa yang telah memberangkatkan, menanggung biaya pemberangkatan, memungut biaya dan berencana akan mempekerjakan saksi dan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang merupakan Warga Negara Indonesia dari daerah asal Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut;

- Yang telah mengkoordinir adalah Sdr.Rizal yang dibantu oleh Terdakwa, sekaligus yang telah menghubungkan saksi beserta ke 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dengan Sdr. Jescob Alias Toke, Sdr.Rizal dan Terdakwa;
- Yang telah berencana akan mempekerjakan di Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia adalah Sdr. Jescob Alias Toke selaku pemilik lahan Serikat LPL Enterprise dibantu untuk dihubungkan oleh Terdakwa;
- Yang telah memberangkatkan dari daerah asal menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah Sdr. Arif dibantu untuk dihubungkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang memberangkatkan dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal/ tidak resmi adalah Sdr. Bahar;
- Yang memberangkatkan dari Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia menuju lokasi Serikat LPL Enterprise bertempat di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia adalah Sdr. Rizal;
- Yang menanggung biaya pemberangkatan dari daerah asal sampai tiba di lokasi Serikat LPL Enterprise bertempat di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia adalah Sdr. Rizal senilai RM. 1.600,- (seribu enam ratus ringgit malaysia) atau setara dengan Rp. 6.080.000,- (enam juta delapan puluh ribu rupiah) per orang, yang mana merupakan hutang kepada Sdr. Rizal (Daftar Pencarian Saksi) dan akan dibayarkan apabila sudah bekerja di Negara Malaysia dan menerima upah/ gaji bulanan selama bekerja;
- Yang memungut biaya pemberangkatan dari daerah asal menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah Terdakwa;
- Bahwa rute pemberangkatan Saksi dan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang merupakan Warga Negara Indonesia yang dikoordinir oleh saksi Jufri Sangkala dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju Negara Malaysia di lokasi perusahaan tempat akan dipekerjakan yaitu setibanya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal/ tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan Saksi dan 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang merupakan Warga Negara Indonesia yang dikoordinir oleh saksi Jufri Sangkala menuju lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rizal pada saat Sdr. Rizal akan mengkoordinir pemberangkatan saksi dengan dibantu oleh Terdakwa yang menghubungkan Saksi dengan Sdr. Rizal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Rizal;

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jufri Sangkala menghubungkan Saksi dengan Sdr. Rizal dengan cara mengirim nomor kontak Whatsapp Sdr. Rizal agar Saksi dapat berkomunikasi;
- Bahwa total keseluruhan biaya yang telah saksi, dan 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak yang merupakan Warga Negara Indonesia tersebut telah dibayarkan kepada Terdakwa yaitu;
 - Saksi, Dahlia, dan kedua anak adalah senilai Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan 2 (dua) orang dewasa, 1 (satu) Anak/ remaja (11 tahun-18 tahun) dan 1 (satu) anak (3 tahun-10 tahun) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Saksi Jufri Sangkala dan Istri Sdri. Hajrah adalah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan hitungan 2 (dua) orang dewasa sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Sdr. Nawir, Sdri. Nurlia, 2 orang Anak dan Sdr. Ismail adalah senilai Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan 3 (tiga) orang dewasa dan 2 (dua) anak (3 tahun – 10 tahun) sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan sampai di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
 - Jadi total keseluruhan biaya yang telah dibayarkan oleh kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen resmi yang mempunyai wewenang untuk memberangkatkan Warga Negara Indonesia dari Negara Indonesia ke luar negeri dengan tujuan untuk bekerja ataupun bukan untuk bekerja dikarenakan pada saat Saksi akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia, Sdr. Rizal berencana akan memberangkatkan dengan melalui jalur tidak resmi/ non prosedural untuk menghindari pemeriksaan dari aparat berwenang;
- Bahwa Saksi dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural lainnya tidak memiliki kompetensi dalam hal ini seperti sertifikat kompetensi keahlian bekerja sebagai salah satu syarat untuk dapat bekerja di luar negeri;

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural lainnya tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu syarat untuk bekerja diluar negeri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Iqroom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi yang melakukan penyidikan terhadap perkara atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk bekerja di negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa diamankan beserta 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 9 warna abu-abu dengan Nomor SERI X6532, dengan keadaan memiliki kata sandi (password), sehingga kami meminta kepada Terdakwa untuk membuka passwordnya, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didapati adanya petunjuk dugaan tindak pidana, kemudian Handphone diamankan dan membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 9 warna abu-abu dengan Nomor SERI X6532 tersebut ke Makopolda lalu diserahkan kepada penyidik, kemudian setelah diperiksa oleh penyidik 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 9 warna abu-abu dengan Nomor SERI X6532 tersebut kondisi terkunci kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa untuk dibuka kunci passwordnya lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 9 warna abu-abu dengan Nomor SERI X6532 tersebut sempat digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Rizal, dimana Sdr Rizal ini merupakan orang yang meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi dan menjemput korban;

- Bahwa saat diamankan pada Handphone tersebut, ada menyimpan kontak Sdr. Rizal dan saksi Jufri Sangkala, dan untuk riwayat komunikasinya sudah dihapus oleh Terdakwa. Kontak Saudara Rizal sempat ditunjukkan kepada Terdakwa, dan dikonfirmasi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat dan membenarkan adanya voice note antara Terdakwa dengan Saudara Rahman yang menyatakan : "Semua sudah ada

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk dibeli tiket kah, soalnya bos menanyakan dari Malaysia". Yang dimaksud dengan bos dari Malaysia adalah Saudara Rizal;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 9 warna abu-abu dengan Nomor SERI X6532. dan Nomor Whatsapp +62 62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp "Amel". Adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 9 warna abu-abu dengan Nomor SERI X6532, telah dibuka kata sandinya oleh Terdakwa sendiri dan penyidik tidak mengganti kata sandi handphone tersebut dan kata sandi Handphone tersebut yang mengetahui adalah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa di Dusun Saukeng Rt. 001/ Rw. 002 Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Jufri Sangkala pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, karena dugaan Tindak Pidana akan memberangkatkan ataupun Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak Warga Negara Indonesia;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan terkait pemberangkatan terhadap 11 (sebelas) orang Warga Negara Indonesia terdiri dari 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak. Terdakwa telah membantu Sdr. Rizal (DPO) untuk mengangkut dan memberangkatkan dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa menjemput menggunakan mobil dari daerah asal menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan oleh Sdr. Jabal, yang mana hal tersebut atas permintaan dari Terdakwa. Kemudian diarahkan untuk

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas permintaan dari Sdr. Rizal;

- Bahwa rencananya keberangkatan dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia oleh Sdr. Bahar melalui jalur tidak resmi / non prosedural yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Rizal dengan tujuan ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut rencananya akan bekerja di Negara Malaysia tanpa memenuhi persyaratan administrasi dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengenal Sdr. Rizal yang tiba-tiba menghubungi nomor handphone Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rizal mengetahui nomor kontakannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi supir dan ada perusahaan terdakwa yang menaungi Terdakwa untuk menjadi sopir, namun Terdakwa saat melakukan penjemputan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia dan 4 (empat) orang anak atas perintah Sdr. Rizal tanpa sepengetahuan perusahaan sopir tempat Terdakwa bekerja, sehingga Terdakwa ijin 1 hari tidak masuk kerja untuk menjemput penumpang gelap dari Sdr. Rizal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Jufri Sangkala adalah penghubung antara Sdr. Jescob dengan ke 7 (tujuh) orang dewasa warga Negara Indonesia dan sebagai penghubung antara Sdr. Rizal dan Terdakwa dengan ke 6 (enam) orang dewasa warga Negara Indonesia tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 saksi Jufri Sangkala bersama Sdri. Hajrah berangkat dari daerah asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan menumpang mobil yang telah disediakan oleh Terdakwa dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa setelah saksi Jufri Sangkala dan Sdri. Hajrah tiba di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang kemudian meminta uang kepada saksi Jufri Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu saksi Jufri Sangkala bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 saksi Jufri Sangkala dan Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu dengan Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah berangkat

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya. Saat itu Sdr. Rahman membayarkan untuk dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, kedua anaknya dan Sdr. Ismail meminjam uang dari saksi Jufri Sangkala;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, kemudian saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut kami telah diakomodir Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal yang bernama Sdr. Bahar yang rencananya akan menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr. Rizal sementara mengatur orang suruhannya atas nama Sdr. Bahar untuk menjemput saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya, diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran indonesia;

- Bahwa nomor kontak whatsapp milik Terdakwa dengan nomor +62 851-4516-8900 dengan nama kontak "Arif" yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Jufri Sangkala, sdr. Rizal dan saksi Rahman Tammu;

- Bahwa riwayat komunikasi Terdakwa dengan saksi Jufri Sangkala pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025, saat Terdakwa memberitahu kepada Saksi Jufri Sangkala bahwa mobil yang dikendarai oleh Sdr. Jabal (DPO) telah Terdakwa arahkan untuk menjemput saksi Jufri Sangkala sudah tiba di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa kemudian saksi Jufri Sangkala memberitahu kepada Terdakwa mengenai lokasi rumah Saksi Jufri Sangkala yang menjadi titik penjemputan, kemudian akan dijemput oleh Sdr. Jabal atas petunjuk dari Terdakwa dengan

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil menuju Pelabuhan Nusantara Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Jescob, hanya saja sepengetahuan Terdakwa bahwa Sdr. Jescob merupakan bos/ majikan dari saksi Jufri Sangkala di Serikat LPL Enterprise Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa yang telah menerima uang sebagai biaya pengurusan, biaya transportasi dan biaya pengangkutan barang dari daerah asal menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk Sdr. Rizal belum menerima uang, adapun total biaya yang telah dibayarkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya yang Terdakwa minta kepada saksi Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) dan ke 10 (sepuluh) orang lainnya tersebut sebagai biaya pengurusan, biaya transportasi yang terdiri dari transportasi mobil dan transportasi kapal laut KM. THALIA dan biaya pengangkutan barang dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen resmi yang mempunyai wewenang untuk memberangkatkan dan mempekerjakan Warga Negara Indonesia di luar negeri, sehingga pemberangkatan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural untuk menghindari pemeriksaan dari aparat berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 9 warna Abu abu dengan Nomor SERI. X6532, kemudian Nomor IMEI 1. 35792549505238C dan Nomor IMEI 2. 357925495052398, Nomor Handphone +62 851- 4516-8900 dan Nomor Whatsapp +62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp "Arif";
2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan Nomor Seri CMKZJFSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2 868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak "Jufrizah";
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak "Hajerah";

4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan Nomor SERI 60e5e2e0. Kemudian Nomor IMEI 1 862121071782552. dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882- 0227- 57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rani Sanjani Bin Ilham dan saksi Iqbal Muharrar karena Terdakwa telah memfasilitasi pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan penjemputan dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare atas perintah Sdr Rizal (Daftar Pencarian saksi), untuk selanjutnya diarahkan menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Saukeng Rt. 001 / Rw. 002 Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Jufri Sangkala pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan sejumlah 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Dewasa yaitu saksi Jufri Sangkala, Sdri. Hajrah, saksi Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail akan diberangkatkan ke Malaysia karena adanya permintaan dari Sdr.Rizal di Malaysia melalui Whatsapp (WA) yang disebut Terdakwa sebagai "Bos Malaysia", serta termasuk 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
- Bahwa sebelumnya saksi Jufri Sangkala dengan istrinya Sdri. Hajrah bekerja di Negara Malaysia pada Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025 sedang cuti, bertemu dengan saksi Rahman dan Sdri.Dahlia datang ke rumah saksi Jufri Sangkala di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada saksi Jufri Sangkala agar saksi Rahman,

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri. Nurliana dan Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama di Negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa langsung menanggapi dengan menghubungi Sdr.Jescob Alias Toke (Pemilik lahan Serikat LPL Enterprise). Selang beberapa saat Sdr. Rizal ada menghubungi saksi Jufri Sangkala dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari saksi Rahman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengatur pemberangkatan saksi Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr. Rizal. Saksi Jufri Sangkala dan Sdri. Hajrah tiba di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dijemput oleh Jabal (DPO) yang merupakan supir Terdakwa dengan menumpangi mobil Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi Jufri Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu saksi Jufri Sangkala bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025, saksi Jufri Sangkala bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu dengan saksi Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi. Saat itu Sdr. Rahman membayar dirinya dan Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurliana, kedua anaknya dan Sdr. Ismail meminjam uang dari saksi Jufri Sangkala;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal bernama Sdr. Bahar yang rencananya akan menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr. Rizal sementara mengatur Sdr. Bahar untuk menjemput, saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;
- Bahwa biaya pemberangkatan dari daerah asal ke Pare-Pare hingga menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah dibayarkan kepada Terdakwa, dengan total keseluruhan biaya yang adalah sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari Nunukan hingga lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang dibayarkan;
- Bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya menuju lokasi perusahaan tempat akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
- Bahwa saksi Jufri Sangkala akan bekerja sebagai mandor kebun yang bertugas untuk mengawasi pekerja kebun dan juga menghitung hasil panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa sawit agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr. Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot racun hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput liar yang sudah tinggi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa yang telah diterima sebagai biaya pengurusan adalah senilai Rp. 665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang untuk memberangkatkan / menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa saat perkara ini diputus telah berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana";

Menimbang, bahwa mengenai Tindak Pidana yang sedang dalam proses dalam proses peradilan, saat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, menjelaskan bahwa dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang baru. Dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama lebih menguntungkan Terdakwa daripada ketentuan pidana yang baru;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana, sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Percobaan, telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, sehingga pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan Tindak Pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
3. Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur "orang perseorangan" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ANDI ARIFUDDIN Als BALLONG Bin SAKKIRANG (Alm)** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan Tindak Pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetap mempertahankan bentuk penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama, yaitu *dader* (melakukan), *doenplegen* (menyuruh melakukan), dan *mededader* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pidana. Pasal 20 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan bentuk dari *doenplegen* atau menyuruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, dalam rumusan ini yang disuruh dapat berupa alat tertentu yang menjadi perantara atau alat atau perpanjangan tangan dari pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan ke luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;
- h. Perjanjian Kerja;

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Rani Sanjani Bin Ilham dan saksi Iqbal Muharrar karena Terdakwa telah memfasilitasi pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan penjemputan dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare atas perintah Sdr Rizal (Daftar Pencarian saksi), untuk selanjutnya diarahkan menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Saukeng Rt. 001 / Rw. 002 Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Jufri Sangkala pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan sejumlah 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Dewasa yaitu saksi Jufri Sangkala, Sdri. Hajrah, saksi Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail akan diberangkatkan ke Malaysia karena adanya permintaan dari Sdr.Rizal di Malaysia melalui Whatsapp (WA) yang disebut Terdakwa sebagai "Bos Malaysia", serta termasuk 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Jufri Sangkala dengan istrinya Sdri. Hajrah bekerja di Negara Malaysia pada Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2025 sedang cuti, bertemu dengan saksi Rahman dan Sdri.Dahlia datang ke rumah saksi Jufri Sangkala di Kabupaten Bantaeng

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada saksi Jufri Sangkala agar saksi Rahman, Sdr.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menanggapi dengan menghubungi Sdr.Jescob Alias Toke (Pemilik lahan Serikat LPL Enterprise). Selang beberapa saat Sdr. Rizal (Pengurus pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia) ada menghubungi saksi Jufri Sangkala dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari saksi Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengatur pemberangkatan saksi Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas petunjuk dari Sdr. Rizal. Saksi Jufri Sangkala dan Sdr. Hajrah tiba di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dijemput oleh Jabal (DPO) yang merupakan supir Terdakwa dengan menumpangi mobil Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi Jufri Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu saksi Jufri Sangkala bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025, saksi Jufri Sangkala bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu dengan saksi Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi. Saat itu Sdr. Rahman membayar dirinya dan Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, kedua anaknya dan Sdr. Ismail meminjam uang dari saksi Jufri Sangkala;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal bernama Sdr. Bahar yang rencananya akan menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr. Rizal sementara mengatur Sdr. Bahar untuk menjemput, saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh aparat Kepolisian RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut akan dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa biaya pemberangkatan dari daerah asal ke Pare-Pare hingga menuju Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah dibayarkan kepada Terdakwa, dengan total keseluruhan biaya yang adalah sejumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari Nunukan hingga lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang dibayarkan;

Menimbang, bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya menuju lokasi perusahaan tempat akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala akan bekerja sebagai mandor kebun yang bertugas untuk mengawasi pekerja kebun dan juga menghitung hasil panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa sawit agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr. Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot racun hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput liar yang sudah tinggi;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa yang telah diterima sebagai biaya pengurusan adalah senilai Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan menuju ke Tawau, Sabah, Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, tanpa dilengkapi dokumen yang sah seperti Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia maupun Perjanjian Kerja, sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau merupakan perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sebagai upah jasa Terdakwa dalam melakukan penjemputan para calon pekerja migran tersebut dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare untuk selanjutnya diarahkan menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara hingga tujuan bekerja di lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana Pasal 69" telah terpenuhi;

Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Kemudian ketentuan



lebih lanjut dalam ayat (2) memberikan pengertian permulaan pelaksanaan yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengembangan dari perkara atas nama saksi Jufri Sangkala, yang diketahui bahwa saksi Jufri Sangkala tidak dapat menyelesaikan pemberangkatkannya berikut ke 6 (enam) Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, yang mana tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361 huruf c Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHP, pada angka 1 huruf b, menjelaskan bahwa "Perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan Terdakwa belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan KUHP. Proses pemeriksaan Terdakwa adalah persidangan yang memeriksa identitas Terdakwa". Oleh karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 22 Desember 2025, maka dalam perkara *a quo* tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim pada pokoknya tidaklah sependapat dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan proses pengembangan dalam perkara saksi Jufri Sangkala yang telah diputus dalam register perkara 306/Pid.Sus/2025/PN.Nnk. Diketahui bahwa bermula ketika Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Saksi Rahman Tammu bersama dengan istrinya) menemui saksi Jufri Sangkala berkeinginan agar saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah, dan Sdr. Ismail untuk bekerja bersama-sama dengan saksi Jufri Sangkala di tempatnya bekerja di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan dengan kerelaan atau kehendak sendiri dan penuh dengan kesadaran oleh saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah, dan Sdr. Ismail (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan tanpa ada tekanan dilakukan oleh saksi Jufri Sangkala. Kemudian Terdakwa berperan mengatur keberangkatan dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare untuk selanjutnya diarahkan menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara. Perbuatan Terdakwa yang mengatur pemberangkatan tersebut dilakukan tanpa tujuan eksploitasi ataupun tanpa mengakibatkan orang tereksplotasi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa yang telah mengatur pemberangkatan dengan melakukan penjemputan ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural dan serta 4 (empat) orang anak, dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare atas perintah Sdr Rizal (Daftar Pencarian saksi), dan diarahkan menuju menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan tujuan bekerja di Negara Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi sebagai berikut "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana";

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f” Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan “tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih dari 8 (delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilakukan penyesuaian pidana sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sehingga penyesuaian ancaman pidana setelah penyesuaian berubah menjadi “dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:

- 1) Lamanya ancaman pidana penjara;
- 2) Besaran ancaman pidana denda;
- 3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat perubahan ancaman pidana yang semula bersifat kumulatif (penjara dan denda) disesuaikan menjadi kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “*Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang supir yang sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. Rizal untuk melakukan penjemputan Calon Pekerja Migran yang hendak akan bekerja

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tanpa proses pemenuhan dokumen persyaratan sehingga diamankan oleh petugas kepolisian, dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar pidana denda serta Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sistem peradilan yang adil seharusnya memastikan bahwa seseorang tidak dipaksa membayar denda diluar kemampuannya yang dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat Pedoman Pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 54 yang berbunyi *Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*

- a. *Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;*
- b. *Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;*
- c. *Sikap batin pelaku Tindak Pidana;*
- d. *Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;*
- e. *Cara melakukan Tindak Pidana;*
- f. *Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;*
- g. *Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;*
- h. *Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;*
- i. *Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;*
- j. *Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau*
- k. *Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;*

Menimbang, bahwa pedoman pemidanaan mencakup 11 (sebelas) faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengatur pemberangkatan dengan melakukan penjemputan

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare atas perintah Sdr Rizal, untuk selanjutnya diarahkan menuju Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, terhadap ke 7 (tujuh) Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya dengan kehendak sendiri dan kesadaran penuh hendak bekerja di Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan terkait pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa telah memiliki perencanaan terlebih dahulu dengan mempersiapkan rute pemberangkatan dari daerah asal yang akan dilalui dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare, dan Terdakwa telah mempersiapkan jadwal serta kendaraan yang akan digunakan untuk menjemput ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya termasuk keberangkatan hingga Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian oleh Sdr. Bahar akan diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi karena Terdakwa memperoleh keuntungan dari biaya pengurusan dan biaya transportasi penjemputan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana termuat dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk:

- a) *Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
- b) *Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c) *Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
- d) *Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki diri Terdakwa, agar ketika Terdakwa telah selesai menjalani pemidanaannya, Terdakwa mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Selain itu sistem pemasyarakatan juga bertujuan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana, maka dari itu perlu untuk memberikan sanksi pidana dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan, serta turut memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 9 warna Abu abu dengan Nomor SERI. X6532, kemudian Nomor IMEI 1. 35792549505238C dan Nomor IMEI 2.

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357925495052398, Nomor Handphone +62 851- 4516-8900 dan Nomor Whatsapp +62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp "Arif", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2 868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak "Jufrizah";
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2 861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak "Hajerah".
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan Nomor SERI 60e5e2e0. Kemudian Nomor IMEI 1 862121071782552. dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Arifuddin Als Ballong Bin Sakkirang (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan percobaan penempatan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 9 warna Abu abu dengan Nomor SERI. X6532, kemudian Nomor IMEI 1. 35792549505238C dan Nomor IMEI 2. 357925495052398, Nomor Handphone +62 851- 4516-8900 dan Nomor Whatsapp +62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp "Arif;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2 868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak "Jufrizah";
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2 861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak "Hajerah".
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan Nomor SERI 60e5e2e0. Kemudian Nomor IMEI 1 862121071782552 dan Nomor IMEI 2 862121071782545 dan Nomor Whatsapp +62 882-0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel;

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di penggunaan dalam perkara atas nama Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, oleh kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Warjon Tarigan, S.H., Rifaldo Rizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Warjon Tarigan, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Rifaldo Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.